

1500804-80.2021.8.26.0575

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... da Silva Augusto, foi processado antes por tráfico em 2014. Tem condenação por porte de arma também. Trabalha de servente de pedreiro para o Mário Gusmão. Está registrado. Tem 38 anos. Não usa droga atualmente. Está estabelecido com Deus, indo para a igreja e está trabalhando. Mora com sua mãe. Tem uma filha. A versão dos policiais está correta. Teve uma recaída no dia e fez o que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500804-80.2021.8.26.0575 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500804-80.2021.8.26.0575

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2278209/2021 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 20777838 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 901/21/200 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2278209 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 901/21/200 -

DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO PEREIRA DA SILVA AUGUSTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida em desfavor de Rodrigo Pereira da Silva Augusto, como incurso nos artigos 306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/97, e no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, eis que no dia 12 de outubro de 2021, por volta das 20h50min, nesta cidade e comarca, conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta, também, do incluso inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, Rodrigo Pereira da Silva Augusto, dirigia veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, Rodrigo transportava e trazia consigo, para consumo pessoal, 02 (duas) porções de crack, pesando 0,4 grama, sem autorização e e, desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia de págs. 90/92, veio acompanhada do boletim de ocorrência nº 901/2021 de págs. 03/05, e foi recebida aos 26 de outubro de 2021.

O acusado foi citado (págs. 104), e apresentou defesa prévia (págs. 109/116), sustentando, a aplicação do princípio da consunção entre ambos os delitos, uma vez que os dois tutelam o mesmo bem jurídico. Requer a improcedência da ação, bem como a fixação da pena pecuniária no mínimo legal.

Ausentes as hipóteses que ensejassem a absolvição sumária do réu, foi ratificado o recebimento da denúncia, designando-se data para audiência de instrução, debates e julgamentos. (págs. 117/118).

Durante referida solenidade, foram ouvidas as testemunhas arroladas nos autos, bem como foi procedido ao interrogatório do acusado, conforme termo acostado aos autos e mídia que se encontra arquivada no próprio SAJ.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal. O réu confessou, dizendo que tinha consumido álcool e também entorpecente. O réu não respeitou o sinal de "Pare". A confissão foi corroborada pela narrativa dos policiais. Demonstrado o perigo de dano, pois além da falta de habilitação ele conduzia o veículo de maneira perigosa, em alta velocidade, sob influência de álcool e droga. Há concurso material de crimes. Indica os maus antecedentes do réu e a reincidência, praticando crime durante o livramento condicional. Para os delitos de embriaguez e direção sem habilitação, requer a fixação do regime semiaberto. No que tange ao crime do art. 28 requer a fixação de medida diversa de mera advertência.

A Defesa, por sua vez, reitera os termos da defesa prévia de pgs. 109/116.

DECIDO.

1 -) Da síntese probatória

A materialidade delitiva está evidenciada pelo boletim de ocorrência de págs. 03/05, auto de exibição e apreensão (págs. 13), auto de constatação preliminar (págs. 14), documentos de págs. 18/26 os quais comprovam que o acusado não possui carteira de habilitação.

O laudo do entorpecente está nas pgs. 143/145.

Houve, pois, modificação no mundo naturalístico provocada pela conduta, estando atendida a exigência que dimana do princípio da materialização do fato nesta espécie delitiva.

Nada retira a validade do exame técnico e testemunho dos policiais que identificaram sinais claros e inequívocos de embriaguez, o que será mais bem abordado na análise da prova oral.

Eis a síntese da prova oral:

Patricia Roberta de Andrade informa que estava na saída do pronto socorro e viu o réu passando com o veículo em alta velocidade, com todas as luzes apagadas, correndo. Começaram a acompanhar o veículo. Mesmo com o sinal luminoso ligado ele não parou. Ele passou nas placas de pare sem parar e depois desceu na ponte nova. Viram que havia duas pessoas dentro do veículo. Fecharam a ponte Euclides da Cunha e na abordagem viram que ele não era habilitado. Havia entorpecente com ele e também vasilhames vazios e latinhas. Ele aparentava que tinha bebido, exalava cheiro de álcool. Tinha uma mocinha com ele. Ele soprou o etilômetro. Deu o nível acima do permitido e fizeram a ocorrência porque ele desobedeceu, não parou. Registraram ocorrência por causa dos fatos. Não conhecia o réu de outras ocorrências.

Vinicius Alberto Habermann relata que o réu passou pelo pronto socorro em alta velocidade, todo apagado. Saíram atrás dele e ele pulou uma lombada saindo faíscas do carro por baixo. Ele acessou várias vias em alta velocidade. Acionaram todos os sinais luminosos e sonoros e ele não parava. Fecharam a ponte Euclides da Cunha e ele foi abordado na subida do bairro. Ele soprou o bafômetro e deu quantidade acima do permitido. Não conhecia o réu de outras ocorrências. Ele alegou que tinha bebido e que a droga era para o consumo dele mesmo.

O acusado, Rodrigo Pereira da Silva Augusto, foi processado antes por tráfico em 2014. Tem condenação por porte de arma também. Trabalha de servente de pedreiro para o Mário Gusmão. Está registrado. Tem 38 anos. Não usa droga atualmente. Está estabelecido com Deus, indo para a igreja e está trabalhando. Mora com sua mãe. Tem uma filha. A versão dos policiais está correta. Teve uma recaída no dia e fez o que fez. Estava embriagado mesmo. Eles mandaram parar e de tão embriagado não viu e prosseguiu. Parou só lá na frente. Estava com duas pedras de crack para usar e já tinha usado droga antes. Não tirou CNH ainda. Não mexeu com isso mais. O carro era de sua propriedade, do seu pai. O Monza ficou apreendido. Pede uma oportunidade para continuar trabalhando e as coisas não vão mais acontecer.

No que tange o delito disposto no artigo 306 da lei nº 9.503/97, o E. STF entende que, com o advento da Lei nº 11.705/08, inseriu-se a quantidade mínima exigível de álcool no sangue para se configurar o crime de embriaguez ao volante e se excluiu a necessidade de exposição de dano potencial, sendo certo que a comprovação da mencionada quantidade de álcool no sangue pode ser feita pela utilização do teste do bafômetro ou pelo exame de sangue. Precedentes: Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 110.258/MG, 1ª Turma do STF, Rel. Dias Toffoli. j. 08.05.2012, unânime, DJe 24.05.2012; Habeas Corpus nº 109.269/MG, 2ª Turma do STF, Rel. Ricardo Lewandowski. j. 27.09.2011, unânime, DJe 11.10.2011.

Assim, no tipo penal sob análise, basta que se comprove que o acusado conduzia veículo automotor, na via pública, apresentando concentração de álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue ou 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar para que esteja caracterizado o perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime.

O delito de embriaguez ao volante talvez seja o exemplo mais emblemático da indispensabilidade da categoria dos crimes de perigo abstrato, e de sua previsão de modo a tutelar a segurança no trânsito, a incolumidade física dos indivíduos, e a própria vida humana, diante do risco que qualquer pedestre ou condutor de automóvel se submete ao transitar na mesma via que alguém que dirige embriagado.

O E. STJ posiciona-se no mesmo sentido. A respeito confira-se: Habeas Corpus nº 233453/RJ (2012/0029701-0), 5ª Turma do STJ, Rel. Gilson Dipp. j. 17.05.2012, unânime, DJe 24.05.2012; Habeas Corpus nº 161393/MG (2010/0019644-7), 5ª Turma do STJ, Rel. Jorge Mussi. j. 19.04.2012, unânime, DJe 03.05.2012.

Assim, a alteração da capacidade psicomotora do agente poderá ser verificada mediante exame clínico, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de provas admitidos, observado o direito à contraprova.

No tipo penal sob análise, basta que se comprove que o réu conduzia veículo automotor, na via pública, sob influência de álcool, caracterizando o perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime.

No caso concreto, o réu alega que porque estava embriagado nem viu que os policiais lhe acompanhavam, o que demonstra, quantum satis, que estava com sua capacidade psicomotora concretamente alterada com déficit real de atenção.

O crime de direção perigosa, outrossim, está perfeitamente configurado. O réu ultrapassou sinais de parada e dirigiu em trecho urbano em velocidade incompatível com as vias públicas locais. Inabilitado, é imperito para a condução de veículo, o que não deixa dúvidas sobre o risco à segurança viária causado pela conduta.

Preleciona Luiz Flávio Gomes que: "dirigir veículo em via pública sem a devida permissão ou habilitação é uma conduta perigosa, mas configura tão-somente uma infração administrativa (art. 162). Para a caracterização do delito é preciso um plus: é preciso "gerar perigo de dano." (Estudos de Direito Penal e Processo Penal, Revista dos Tribunais, 1999, págs. 55/56)

Não restaram dúvidas de que o acusado conduziu veículo automotor sem habilitação e com real perigo de dano, pois trafegou em via pública em velocidade excessiva e desrespeitando sinais de trânsito e fluxos preferenciais, gerando perigo de dano aos ocupantes de outros veículos e a pedestres.

Portanto, perfeita a relação de congruência necessária à configuração da tipicidade delitiva.

Não há falar-se em consunção entre o crime do artigo 309 e 306, do Código de Trânsito. Perfeitamente possível que o agente dirija embriagado e, no entanto, não o faça de forma perigosa.

No caso concreto, o réu, além de dirigir embriagado, incrementou o risco de dano ao bem jurídico tutelado ao também dirigir de maneira perigosa, desrespeitando regras elementares de circulação viária.

Em síntese, o crime de direção perigosa não é meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de embriaguez ao volante. Às fattsipecies em questão não se aplica o princípio da consunção, pois a absorção do delito menos grave pelo mais grave só pode ser empregada quando o conjunto fático-probatório apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, não sendo esta a situação dos autos.

No que tange ao delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas não há falar-se em insignificância da conduta. A pequena quantidade de entorpecente autoriza exatamente a capitulação legal da conduta na fattispecie eleita pela acusação, pois se encontradas maiores porções da substância o réu poderia estar incurso, em tese,

no crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

O bem jurídico tutelado pela Lei de Drogas é a saúde pública de modo que nenhuma justificativa aproveita ao réu o fato de que também prejudica a si próprio.

A jurisprudência do E. STJ firmou entendimento de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) é de perigo presumido ou abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão, não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância (RHC nº 34.466/DF, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 27.05.2013; AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 620.033/MG (2014/0317728-7), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 14.04.2015, DJe 23.04.2015).

Presente a tipicidade delitiva e não havendo justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e culpabilidade do réu, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia de páginas 90/92, para CONDENAR RODRIGO PEREIRA DA SILVA AUGUSTO pela prática dos delitos previstos nos artigos 306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/97, e no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal,, passando a dosar-lhe a pena, nos termos do artigo 68 do mesmo diploma.

- Quanto ao crime do Artigo 306, da Lei nº 9.503/97:

Analizadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observa-se que a culpabilidade é normal à espécie. Não foram colhidos elementos suficientes para apurar a conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de emitir juízo sobre tais circunstâncias. As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza, ao passo que as consequências não foram graves. Por fim, inexistem elementos para se aferir a situação econômica do réu.

O réu ostenta Maus antecedentes, conforme condenação nos autos 00001210-59.2013.8.26.0575 com trânsito em julgado aos 20.08.2014 - pg. 33.

Fixo a pena base 1/6 acima do mínimo legal, 07 (sete) meses de detenção e 02 (dois) meses e 10 dias de proibição do direito de dirigir de obter CNH.

O réu é reincidente, pois condenado em processo diverso, a saber, ação penal » Foro de São José do Rio Pardo - 1ª Vara. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0003181-45.2014.8.26.0575, com trânsito em julgado para a defesa aos 11.11.2014.

Entretanto, como confessou, mantenho a pena inalterada, compensando a circunstância agravante com a atenuante da confissão.

À mingua de causas de diminuição ou aumento de pena, torno em definitiva a pena supra, devendo o dia multa ser calculado na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, cada dia-multa.

- Quanto ao delito capitulado no Art. 309, da Lei nº 9.503/97:

Na primeira fase, atentando às diretrizes do artigo 59 do Código Penal acima analisadas, fixo a pena em 7 (sete) meses de detenção, por força dos Maus antecedentes.

Reincidência compensada pela confissão na forma supra.

Torno definitiva a pena 7 (sete) meses de detenção, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Aplico, ainda, a pena de proibição de obter habilitação por mais 2(dois) meses e 10(dez) dias.

- Quanto ao delito capitulado no Art. 28, caput, da Lei 11.343/2006, desfavoráveis as circunstâncias judiciais e sendo o réu reincidente, IMPONHO-LHE a pena de prestação de serviços comunitários por 6(seis) meses.

Fixo o regime SEMIABERTO para cumprimento das penas privativas de liberdade, diante dos maus antecedentes e reincidência, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito à míngua dos requisitos subjetivos reclamados pelo art. 44 do Código Penal, pois o réu já foi condenado por tráfico de entorpecentes.

CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas que fixo em 100 UFESP's, ficando a cobrança suspensa na forma do § 3º do art. 98 do NCPC c.c art. 3º do CPP.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão ou decisão diversa de instância superior, adotem-se as seguintes providências:

) Expeça-se mandado de prisão, observado o regime prisional fixado. O réu deverá ser apresentado em regular audiência de custódia.

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;

)Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessária.

) Se patrocinado por advogado dativo, honorários na forma do convênio.

Tendo em vista a pena aplicada, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade desta sentença, porquanto respondeu ao processo nesta condição e estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva.

P.I.C

Sao Jose do Rio Pardo, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA